

INFORMATIVA E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI

DIRITTI D'AUTORE, LICENZA D'USO E LIBERATORIA

La presente informativa disciplina i termini e le condizioni applicabili ai servizi fotografici forniti dal fotografo:

Cuong Tomba

Email: cuong.tomba@gmail.com

Telefono: +39 351 9026 713

Instagram: [@cuong.tomba](https://www.instagram.com/cuong.tomba)

Il cliente, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente quanto segue.

1. TITOLARITÀ DELLE OPERE E DIRITTO D'AUTORE

Tutte le fotografie, i video, i contenuti digitali e ogni materiale realizzato da Cuong Tomba nell'ambito del servizio fotografico sono tutelati dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore ai sensi della Legge n. 633/1941 e successive modifiche.

La proprietà intellettuale e i diritti d'autore sulle immagini restano esclusivamente in capo al fotografo, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il cliente acquisisce esclusivamente una licenza d'uso personale delle immagini consegnate, nei limiti previsti dalla presente informativa.

2. LICENZA D'USO DELLE IMMAGINI

Salvo diverso accordo scritto, il cliente acquisisce una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e limitata alle finalità concordate tra le parti.

Uso personale

Nel caso di servizi destinati ad uso privato/personale, il cliente potrà utilizzare le immagini per:

- stampa personale;
- archiviazione privata;
- condivisione sui social network;
- utilizzo non commerciale.

Uso commerciale e promozionale

Il fotografo è disponibile a concedere licenze per utilizzi commerciali, promozionali, pubblicitari o editoriali delle immagini, inclusi a titolo esemplificativo:

- campagne marketing;
- branding aziendale;
- pubblicità;
- e-commerce;
- siti web;
- social media professionali;
- cataloghi;
- manifesti;
- contenuti sponsorizzati;
- pubblicazioni editoriali.

Tali utilizzi dovranno essere espressamente concordati per iscritto tra le parti e potranno prevedere:

- limitazioni territoriali;
- limitazioni temporali;
- limitazioni relative ai canali di utilizzo;
- compensi aggiuntivi o licenze dedicate.

In assenza di accordo scritto, ogni utilizzo commerciale o promozionale delle immagini si intende non autorizzato.

3. MODIFICHE E UTILIZZI VIETATI

Salvo preventiva autorizzazione scritta del fotografo, è vietato:

- alterare in modo sostanziale le immagini;
- rimuovere watermark o crediti;
- rivendere o sublicenziare il materiale;
- utilizzare le immagini per finalità illecite, diffamatorie o ingannevoli;
- utilizzare le immagini mediante sistemi di intelligenza artificiale, training dataset o NFT.

Eventuali adattamenti grafici necessari per finalità commerciali concordate (es. crop, impaginazione, resize o inserimento grafico) sono consentiti purché non alterino in modo sostanziale l'opera originale.

4. CONSEGNA DEL MATERIALE

Le tempistiche di consegna dipendono dal volume di lavoro e dalla quantità di materiale da elaborare.

Indicativamente:

- le fotografie saranno consegnate entro un periodo compreso tra 1 e 14 giorni lavorativi;
- i contenuti video entro un periodo compreso tra 1 e 4 settimane.

Le tempistiche sono indicative e possono subire variazioni per esigenze tecniche, organizzative o cause di forza maggiore.

La consegna avviene tramite galleria online, link cloud o altro metodo concordato.

5. SELEZIONE E POST-PRODUZIONE

La selezione delle immagini consegnate è effettuata esclusivamente dal fotografo secondo criteri tecnici, artistici e qualitativi.

Non è prevista la consegna dei file RAW o dei file non selezionati, salvo diverso accordo scritto.

Lo stile di editing e post-produzione rientra nella libertà artistica del fotografo e il cliente dichiara di conoscerne e accettarne il portfolio e lo stile.

6. COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo scritto:

- è richiesto un acconto pari al 50% del compenso concordato al momento della prenotazione;
- il saldo dovrà essere versato prima della consegna definitiva del materiale.

In caso di mancato pagamento del saldo, il fotografo si riserva il diritto di:

- sospendere la consegna del materiale;
- trattenere le fotografie fino all'integrale pagamento;
- agire legalmente per il recupero del credito.

L'acconto versato non è rimborsabile in caso di cancellazione da parte del cliente entro 7 giorni dalla data del servizio, salvo cause di forza maggiore documentabili.

7. RESPONSABILITÀ

Il fotografo si impegna a eseguire il servizio con la massima professionalità e diligenza.

Tuttavia, non potrà essere ritenuto responsabile per:

- eventi fuori dal proprio controllo;
- malfunzionamenti tecnici imprevedibili;
- ritardi dovuti a cause di forza maggiore;
- perdita di materiale causata da eventi eccezionali non imputabili a dolo o colpa grave.

In ogni caso, l'eventuale responsabilità del fotografo non potrà eccedere l'importo effettivamente corrisposto dal cliente per il servizio.

8. UTILIZZO DELLE IMMAGINI DA PARTE DEL FOTOGRAFO

Salvo espresso diniego scritto del cliente comunicato prima del servizio, il fotografo è autorizzato a utilizzare le immagini realizzate per finalità di:

- portfolio;
- pubblicazione social;
- sito web;
- mostre;
- autopromozione professionale.

Il cliente può negare tale consenso barrando la seguente casella:

☐ NON autorizzo l'utilizzo delle immagini per finalità promozionali del fotografo.

9. PRIVACY

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità amministrative, organizzative e contrattuali connesse al servizio fotografico.

ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente le condizioni sopra riportate.

Luogo _____

Data ____ / ____ / ____

Firma del cliente

Firma del fotografo
